



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/692/2021
6/278/2022 (הודעת צד ג')

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום
מקרקעין מאיר פורת

סבלין אלכסנדרה
באמצעות ב"כ: עו"ד מרקו פרי

התובעת:

נגד

דוד צבי, (ע"י גב' מורן דוד)
באמצעות ב"כ: עו"ד אלקובי אביחי

הנתבע:
ושולח הודעת צד
ג

נגד

הפניקס חברה לביטוח
דרך השלום 53, גבעתיים

צד ג':

החלטה

החלטה זו עניינה בשאלת סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין לדון בהודעות לצדדים שלישיים, שאינם "בעל דירה" כהגדרת מונח זה בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – "חוק המקרקעין").

העובדות הדרושות בתמצית

1. ההליך שבכותרת עניינו בתביעה למתן צו עשה לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת. הבית המשותף נושא הסכסוך נמצא ברחוב דגל ראובן 64 פתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים מתאריך 21.1.1981, והידוע כחלקה 190 בגוש 6372 (להלן – "הבית המשותף").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/692/2021
6/278/2022 (הודעת צד ג')

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בעל 4 קומות ו-18 יחידות בסך הכול. לבית תקנון מוסכם מתאריך 21.1.1981 ותוקן ב- 7.3.2017 (להלן - "התקנון המוסכם").
3. התובעת, גב' סבלין אלכסנדרה (להלן - "התובעת") מחזיקה במחצית מהזכויות של תת חלקה מספר 9, הנמצאת בקומה השלישית בבית המשותף.
4. הנתבע, מר דוד צבי (להלן - "הנתבע") הוא בעל הזכויות של תת חלקה מספר 13, הנמצאת בקומה הרביעית בבית המשותף, מעל דירת התובעת.
5. בתאריך 27.3.2022 התקבלה החלטה, במסגרתה נתבקשו הצדדים להודיע האם הם מסכימים למינוי מומחה מוסכם מטעם המפקח על רישום המקרקעין אשר יבדוק את הגורם לרטיבות הנטענת בדירת התובעת.
6. בתאריך 30.3.2022 הודיעו הצדדים כי הם מסכימים להצעת המפקח למינוי מומחה מוסכם מטעמו וניתנה החלטה המורה לב"כ הנתבע להגיש לתיק ייפוי כוח מתאים.
7. בתאריך 3.5.2022 הוגשה בקשה דחופה, במסגרתה ביקש גם הנתבע לשלוח הודעה לצד ג', כלומר, לחברת הביטוח- "הפניקס חברה לביטוח" אשר מבטחת את הנכס נושא המחלוקת.
8. בתאריך 8.5.2022 ביקשתי את עמדת הנתבע בשאלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בהודעה לצד שלישי, ובתאריך 16.5.2022, הוגשה תגובת הנתבע.

תמצית טענות הנתבע

9. לטענת הנתבע, למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בהודעה לצד שלישי, בסעיף 74 לחוק המקרקעין נרשם כי למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית, הדבר כולל גם את הודעה לצד שלישי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/692/2021
(הודעת צד ג') 6/278/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. למפקח הסמכות לדון כעניין שבגררא גם בנושאים שבסמכותו הבלעדית של בית המשפט המחוזי. (ראו: וייסמן "דיני קניין" חלק שני ע"מ 478 הערת שוליים 26).

11. בהתאם לפס"ד - ע"א (מחוזי חיפה) 4400/99 **חברת אנגלו ישראל י.נ.** (1987) בע"מ נ' **ועד הבית ברחוב המסילה 22, נשר** (נבו 20.12.2000), (להלן – "עניין אנגלו") נקבע כי למפקח על רישום המקרקעין יש סמכות לדון בהודעת צד שלישי כלפי שוכר דירה. בנוסף, נקבע שאם המפקח קנה סמכות לדון בתביעה העיקרית קנה הוא גם סמכות לדון בהודעה לצד ג' שכן המהות זהה. כך גם נאמר ב- ר"ע 457/83 **ohio medical products division of air reduction company, inc** נ' **קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל**, לז(4) 309 (1983).

12. בירור שאלת החבות של צד ג' בפלוגתא תביא ליעילות דיונית בכך שתחסוך זמן שיפוטי יקר מבית המשפט ומהצדדים לפלוגתא, תביא לסיומה של המחלוקת תוך זמן קצר ככל האפשר ותקטין את נזקי הצדדים.

דיון והכרעה

13. כפי שכתבתי בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 213/21 **דני ויצ'לבסקי עורכי דין נ' לוי יחזקאל ז"ל** (נבו 06.12.2021), בהתאם לפסיקה, שאלת הסמכות העניינית היא שאלה מקדמית הדורשת תשובה ברורה וחדה, וקיומה של אי-בהירות ביחס לחלוקת הסמכויות הענייניות בין הערכאות הדיוניות השונות עלולה לפגוע בוודאות המשפטית של בעלי דין ולגרום לבזבוז משאבים של הצדדים ושל המערכת המשפטית כולה [רע"א 6500/19 **גבריאל נ' אשד**, [פורסם בנבו] בפסקה 10 (7.5.2020); רע"א 7513/15 **מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ נ' פלונית**, [פורסם בנבו], פסקה כ"א (21.3.2016)]. סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תחת סימן ד' שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות" (לפרק ו' לחוק - "בתים משותפים").

14. סעיף 72 לחוק המקרקעין קובע כך:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/692/2021
6/278/2022 (הודעת צד ג')

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59 עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר."

15. סעיף 52 לחוק המקרקעין, הגדיר כך "בעל דירה"-

"בעל דירה" – לגבי דירה שהוחכרה לדורות – החוכר לדורות או חוכר המשנה לדורות, לפי הענין, זולת אם נקבע בחוזה החכירה שלענין פרק זה לא יראו אותם כבעלי דירה ;

16. סעיף 72 לחוק המקרקעין, קובע מה הם שני התנאים המצטברים, אשר מקנים למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו.

17. התנאי הראשון – תנאי מהות הסכסוך במסגרתו נבחנת השאלה האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין.

התנאי השני - תנאי זהות הצדדים. במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, בפסקה 20 (נבו, 17.3.2016)).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/692/2021
(הודעת צד ג') 6/278/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

18. בהתייחס לתנאי מהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. כמו כן, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.

19. אשר לתנאי זהות הצדדים, נקבע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין).

20. בתי המשפט נתנו פירוש מצומצם לסעיף 72 לחוק וקבעו כי אין להרחיב את פירושו. (ד"נ 20/73 **שמע נ' סדובסקי ואח'**, פד"י כ"ח (1) 730 בעמ' 733 ; עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 **רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב** (נבו) 15.4.2019 ; ע"א (מחוזי תל-אביב) 2295/01 **מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' ז'בוטינסקי**, בפסקה 4 (נבו, 30.6.2002) ; רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 **ראובן הושיאר נ' אברהם רחמים**, בפסקה 14 (נבו, 9.3.2017)

21. סעיף 73 לחוק המקרקעין קובע מי הם הצדדים הזכאים להביא סכסוך להכרעת המפקח:

ואלה זכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:

- (1) **כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72 ;**
- (2) **נציגות הבית המשותף.**

22. סעיף 74 לחוק המקרקעין קובע כי "למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/692/2021
6/278/2022 (הודעת צד ג')

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. גדרי סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, כפי שנקבעו בחוק המקרקעין, חלים על כל תובענה הבאה בפניו, ובכלל זאת הודעה לצד שלישי.

24. אלא שבנסיבות מקרה זה, הודעת צד שלישי, ששלח הנתבע נגד המבטח, אינה עילת תביעה אשר נמנית עם העניינים שבסמכות המפקח על רישום מקרקעין, כמפורט בסעיף 72 לחוק המקרקעין. אין די בזיקה בין התביעה העיקרית להודעה לצד שלישי, כדי להקנות למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית אשר מלכתחילה לא ניתנה לו בדין. בהתייחס לזהות הצדדים, הצד השלישי, המבטח, אינו צד לסכסוך אשר המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינו והוא לא נמנה עם הגורמים המנויים בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין.

25. אין בכך שהוגשה הודעת צד שלישי כדי להרחיב את סמכותו העניינית של המפקח הקבועה בחוק המקרקעין ראו לעניין זה החלטתו של כב' המפקח הייזלר בתיק 30/10 נציגות הבית המשותף מרכז התיירות אילת נ' עזבון קינן שמעון ז"ל ואח' (נבו, 23.12.2012) המסתמכת על פסק הדין בבג"ץ 336/99 דלתא להשקעות ולמסחר (קרני שומרון) בע"מ נ' בית המשפט לעניינים מקומיים באריאל, פ"ד נה(3), 246 בעמודים 256-257 (2001), שם נקבע כך: "הסמכות העניינית של בתי המשפט בישראל קבועה בחקיקה ראשית: לגבי בתי המשפט הכלליים - בחוק בתי המשפט; לגבי בתי משפט לעניינים מסוימים - בחוקים המקימים בתי משפט אלה. ... קביעת הסמכות העניינית של בתי המשפט בישראל בחוק (להבדיל מחקיקת משנה) משפיעה, כמובן, על התוקף ועל הפרשנות של חקיקת משנה המסדירה אף היא את הסמכות של בתי משפט אלה, באופן המקנה עדיפות לכללי הסמכות העניינית שנקבעו בחוק. כך, לדוגמה, נפסק כי הוראה בתקנות סדר הדין, המאפשרת לנתבע להגיש לבית המשפט שבו הוא נתבע בקשה על דרך של טען ביניים, אין כוחה עמה לאפשר הגשת בקשה כזאת בעניין החורג מגבולות הסמכות העניינית של בית המשפט לפי חוק בתי המשפט. ... בהתאם לגישה זאת, נתבע המבקש מבית משפט בישראל סעד כלפי צד שלישי ניצב בפני קושי אם הסעד או העילה לקבלת הסעד אינם מסורים לסמכות העניינית של אותו בית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/692/2021
(הודעת צד ג') 6/278/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

משפט. עיקר הקושי נובע מן הפער בין המעמד של הנורמה הקובעת את גבולות הסמכות העניינית של בית המשפט (חוק) לבין המעמד של הנורמה המסדירה מתן הודעה לצד שלישי (תקנה). ... כיוון שכללי הסמכות העניינית של בתי המשפט בישראל נקבעו בחוק, ולא בתקנות, נראה שאין להרחיב את הסמכות העניינית של בית המשפט באמצעות תקנות.

(ראו גם: בש"א (מחוזי חי') 3020/07 שירותי בריאות כללית נ' המוסד לביטוח לאומי (נבו 28.10.2007); ה"פ (מחוזי חי') 31439-02-19 ורדי נ' בן לולו (נבו 14.5.2019); ת"א (מרכז) 23612-08-09 מג'יק קרמיק בע"מ נ' עוז גום בע"מ, (נבו 31.3.2011); ת"א (י-ם) 58376-06-13 האחים אזרד בע"מ נ' עדיאלי בע"מ, (נבו 6.7.2014)).

26. כמו כן, ראו לעניין זה גם את החלטותיה של כב' המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין, אושרת ארפי מוראי, בעניין 470/19 נציגות הבית המשותף ברחוב חיים זכאי 12 פתח תקוה נ' רשף רונן (נבו 07.01.2020); 104/19 נציגות הבית המשותף ברחוב הנשיא 73-75 גבעת שמואל נ' ופל בר גבעת שמואל בע"מ (נבו 15.09.2020).

27. אני ער לפסיקה, אליה הפנה הנתבע בעניין אנגלו לעיל. אלא שבשונה מעניין אנגלו - שם בחן בית המשפט המחוזי, בין השאר, האם הצדדים השלישיים הם בבחינת "בעל דירה" בהתאם למונח זה בסעיף 52 לחוק המקרקעין - שבמקרה שלפנינו, לא יכולה להיות כל מחלוקת - והדבר אף לא נטען - כי המבטח הוא אינו בבחינת "בעל דירה".

28. וכן ראו הדברים שנקבעו על ידי כב' השופטת לימור ביבי בעניין עש"א (מחוזי ת"א) 45248-03-21 ניר נעם נ' נאור (ששון) דוד ז"ל עי ליאור שחטר ואח', בפסקה 16 (נבו 13.07.2021) "הנה כי כן - בפסק הדין בעניין אנגלו נקבע מפורשות כי ככל שהמפקח אינו מוסמך לדון בעילה כנגד הצד השלישי במסגרת סמכותו העניינית, הרי שאין הוא מוסמך לדון בהודעת הצד השלישי ומשכך, בשים לב לקביעותי בכל הנוגע להיקף סמכותו של המפקח - ברי כי אין בקביעות בית המשפט בעניין זה כדי לסייע למערער". (ראו בנוסף גם פסק דינה של כב' המפקחת על רישום מקרקעין דגנית קציר-ברין בעניין 350/15 נציגות הבית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/692/2021
6/278/2022 (הודעת צד ג')**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשותף נ' מרציאנו שלמה בע"מ, בפסקאות 15-17 (נבו 28.08.2017).

29. יודגש כי הוראת תקנה 22 לתקנות סדרי הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן -"תקנות סד"א"), המסדירה סמכות בית המשפט לדון בהודעה לצד שלישי שהגיש נתבע בתביעה שנדונה בפני בית המשפט, חלה על תביעות המתבררות לפני המפקח על רישום מקרקעין, מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין ותקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011. אך אין בהוראת תקנה זו כדי להרחיב סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין מעבר לאמור בהוראות החוק.

30. כמו כן ולמעלה מן הדרוש אציין כי גם שיקולים של יעילות הדיון מחייבים דחיית ההודעה לצד שלישי במקרה הנוכחי. דברים אלו, אלו עולים אף מרוח תקנות סד"א, ובפרט מתקנה 3 לתקנות סד"א, אשר מחייבת את הטריבונל השיפוטי הדין בתיק "ליזום, אם נדרש, ולהחליט כל החלטה לפי תקנות אלה במטרה לקדם את התנהלותו של הליך ראוי והוגן".

31. וכן, תביעה בנושא ליקויי רטיבות, כפי שמתואר בכתב התביעה, מחייבת בירור מהיר ככל הניתן וזאת כדי לוודא תחילה כי בעל דירה לא ימשיך ויתגורר בדירה בה קיימים ליקויים. במיוחד שעה שכבר הצדדים הסכימו על מינוי מומחה מוסכם מטעם המפקח. התרת משלוח הודעת צד שלישי כעת, רק תסרב את הדיון ואת יעילותו. כמו כן, הפסיקה קבעה כי חובת בעל דירה לתקן ליקויים שמקורם בדירתו היא חובה קניינית, עצמאית ובלתי תלויה ביחסים בינו לבין שכנו, ללא קשר לקיומה או העדרה של חובה נזיקית או חוזית נוספת של צדדים שלישיים לשפות את בעל הדירה הנדרש לתקן את דירתו (ראו למשל תיק (ח"י) 273/03 גורביץ איגור ואח' נ' סורקיס אודי ואח' (נבו 28.4.2004)), וזאת בלי לקבוע כל עמדה ביחס לנסיבות המקרה שלפניי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/692/2021
6/278/2022 (הודעת צד ג')

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סוף דבר

32. אני מורה על מחיקת ההודעות ששלח הנתבע לצד השלישי (הליך 6/278/22), תוך שיובהר כי אין במחיקה כדי למנוע מהנתבע לפעול בעתיד בהליכים המתאימים אל מול צד שלישי כלשהו ותוך ששמורות לנתבע ולצד השלישי מלוא טענותיהם, ככל שיהיה בכך צורך.

33. משלא התבקשה תגובת הצד השלישי, איני עושה צו להוצאות.

34. משהסכימו הצדדים על מינויו של מומחה מוסכם, המזכירות תשיב התיק לעיוני לשם מינוי מומחה מוסכם כאמור.

המזכירות תמציא ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים כמקובל.
ניתנה היום, כ"ג אייר תשפ"ב, 24 מאי 2022, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקווה